Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Orobó

Rua João Pessoa, S/N, Centro, OROBÓ - PE - CEP: 55745-000 - F:(81) 36561914

Processo nº 0000266-23.2024.8.17.3000

AUTOR(A): H. D. C. B.

RÉU: INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE, PGE - 1ª PROCURADORIA REGIONAL - CARUARU

SENTENÇA

HEITOR DA COSTA BARBOSA, menor impúbere, representado por seu genitor EZEQUIEL ALVES BARBOSA, qualificado, através de advogado (a) legalmente constituído (a), ingressou neste Juízo com **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** em face do **INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE (SASSEPE).**

O autor narra ser portador do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além da investigação em andamento para eventual identificação do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Após o parecer clínico-neurológico, entendeu-se necessário o acompanhamento de equipe multidisciplinar com o objetivo de minimizar os sinais e sintomas da enfermidade e possibilitar as melhores condições sociais e de cognição. Isto posto, preiteia a custeio integral e com pagamento diretamente a prestadora, por não ter rede credenciadas capaz de realizar o tratamento requisitado, autorizando, imediatamente, a sua inserção no programa de assistência multidisciplinar, por meio das modalidades terapêuticas descriminadas no laudo médico, atentando para todas as terapias descritas do item médico em clínica

que possui capacidade para atender o tratamento para crianças com autismo na integralidade de um centro único, multidisciplinar e que pode realizar todas as terapias em um só lugar, como determina a prescrição médica.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 175122449). Narra que inexiste recusa a disponibilização de tratamento ao autor, porém o pleito gira em torno de que se dê o tratamento em clínica específica não credenciada ao SASSEPE, com a utilização de métodos educacionais específicos sem qualquer justificativa plausível. Afirma que possui uma séria de clínicas credenciadas e adequadas para tratamento dos transtornos como autismo, abrangendo terapia ocupacional, fonoterapia e psicoterapia, dentre outros serviços. Alega que o laudo acostado a petição inicial não comprova que o tratamento dispensado de modo geral aos portadores de TEA não seriam aplicáveis ao autor. Ademais, sustenta que as terapias requeridas são de natureza educacional — desdobramentos da psicopedagogia — e, portanto, não se enquadram como obrigações de um plano de saúde. Outro ponto levantado é que o SASSEPE é um sistema de autogestão, sem fins lucrativos, destinado exclusivamente à assistência à saúde de seus beneficiários, não se enquadrando nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O réu ressalta, ainda, que o SASSEPE conta com rede credenciada para atendimento psicológico e demais terapias reconhecidas, sendo descabido impor-lhe a obrigação de custear tratamento em clínica particular escolhida livremente pela parte autora, ainda mais com métodos cuja eficácia exclusiva não é comprovada cientificamente. Diante de todo o exposto, pede o reconhecimento da legalidade da negativa ao tratamento pretendido pelo autor, com base na ausência de obrigação legal, na inexistência de evidências científicas robustas e no respeito às normas específicas que regem o sistema de autogestão SASSEPE.

Proferida decisão de saneamento e organização do processo (ID 186034360) com a apreciação das preliminares de contestação arguidas pela ré, fora oportunizado as partes a especificação de eventuais provas que pretendessem produzir, além daquelas já anexadas aos autos. Tanto autor e réu manifestaram expressamente não terem mais provas a produzir (ID 186391740 e 187854039).

Eis o que é necessário relatar.

Passo a proferir sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição da República, em seu art. 1º, estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse contexto, a garantia dos direitos de indivíduos portadores de deficiência é dever jurídico inarredável do Estado, decorrentes, ainda, da isonomia e da determinação expressa da saúde como direito social assegurado a todos. Outrossim, indubitável salientar a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública, impondo ao poder público uma atuação cooperativa e contínua (art. 23, inciso II, CRFB).

No plano infraconstitucional, destaca-se a Lei nº 12.674/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, equiparando-os às pessoas com deficiências para todos os efeitos legais. A norma garante acesso a diagnóstico precoce, terapias especializadas, educação inclusiva e demais serviços públicos de forma integral e individualizada. Na mesma linha, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuo da Pessoa Com Deficiência) reafirma a obrigatoriedade de políticas públicas que respeitem as peculiaridades do desenvolvimento de cada indivíduo com deficiência, promovendo a acessibilidade, o atendimento educacional especializado e a inclusão no mercado de trabalho.

A omissão do Estado na efetivação desses direitos configura verdadeira violação ao princípio da reserva do possível mínima e da vedação ao retrocesso social, especialmente diante do caráter fundamental do direito à saúde e à educação. Além disso, o princípio da isonomia material (art. 5º, caput e inciso I, CRFB) impõe ao Estado o dever de tratar desigualmente os desiguais, de modo a corrigir desigualdades fáticas e garantir o pleno exercício de direitos por pessoas em situação de vulnerabilidade. A igualdade, enquanto valor estruturante do Estado Democrático de Direito, não pode mais ser compreendida apenas sob a ótica formal – ou seja, como mera igualdade de tratamento. A leitura contemporânea do princípio impõe sua

compreensão em sentidos material, exigindo do Estado ações que reconheçam e corrijam desigualdades fáticas. Para tanto, como já abordado, a legislação infraconstitucional prevê mecanismos de apoio, adaptações razoáveis e recursos de acessibilidade destinados a garantir o acesso efetivos do indivíduo portador de deficiência.

> ***"[...] A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da Republica , o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da Republica prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º , XXXI , 23 , II , 24 , XIV , 37 , VIII , 40 , § 4º , I , 201 , § 1º , 203 , IV e V , 208 , III , 227 , § 1º , II , e § 2º , e 244 . 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta [...]" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 5357 DF, publicado em 11 de novembro de 2016).***

O réu, enquanto responsável pela gestão dos Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, além de estar vinculado aos princípios que norteiam sua organização interna, subordina sua atuação aos deveres de acesso a serviços de saúde, mas a proteção de forma individualizada, contínua e especializada,

especialmente quando se trata de dependentes com necessidades especificas de saúde, conforme Lei Complementar Estadual nº 30/2001, art. 1º, § 1º, 2º e 3º, inciso I, c/c art. 11, inciso II. Filhos e filhas de servidores públicos estaduais regularmente inscritos como dependentes no sistema de Saúde mantido pelo Estado devem ser ter assegurado o direito ao acompanhamento e tratamento adequados às suas condições clínicas, sobretudo quando existe laudo médico que indique a necessidade de intervenções específicas. É dever do Estado, por meio de seus órgãos vinculados, respeitar as recomendações médicas formalmente emitidas por profissionais habilitados e garantir o atendimento de acordo com as especificidades de cada caso. O tratamento igualitário, nesse contexto, não significa tratamento idêntico, mas sim equitativo, ou seja, adequado às condições e necessidades de cada indivíduo.

> ***"[...] O inconformismo do apelante – IRH/SASSEPE – reside em face de sentença que determinou a autorização do tratamento multidisciplinar ao autor, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, sob o seu custeio. 2. A matéria é conhecida por este Sodalício, conforme demonstra o aresto do Eminente Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo , no AI de nº 0013859-40.2019.8.17.9000 . No mesmo sentido os precedentes jurisprudenciais pátrios: AgInt no REsp 1825755/CE , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019; Apelação Cível 0087082-76.2016.8.17.2001 , Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (2ª CC), julgado em 25/09/2019; Apelação Cível 428338-50080582-48.2014.8.17.0001 , Rel. José Fernandes de Lemos , 5ª Câmara Cível, julgado em 18/09/2019, DJe 30/09/2019; APEL 406904-5 (0058281-44.2013.8.17.0001), 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho , DJe: 08/11/2016. 3. Na hipótese, não pode o sistema de saúde quedar com sua obrigação de custear o tratamento médico requestado. A providência deve ser tomada em tempo hábil, sob pena do agravamento do quadro clínico, prejuízo da saúde da parte autora e risco ao resultado útil do processo. Em tela, o conteúdo do art. 300 , do CPC/2015 . 4. É indubitável que a obrigação do SASSEPE exsurge por imposição do vínculo contratual estabelecido entre ambas as partes, sendo***

> ***certo que o segurado honrou com sua prestação. Já se encontra superada a questão da aplicação da legislação consumerista sobre a espécie. 5. Por fim, é caso de garantir o direito da criança, que decorre dos direitos fundamentais à saúde e à vida, reconhecidos pela Carta Republicana (Art. 196) e no Estatuto da Criança e do Adolescente ("Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde"). 6. Apelação Cível não provida [...]" (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, Apelação Cível nº 34148620228173590, publicado em 30 de julho de 2024).***

É inegável a existência de vínculo obrigacional entre as partes, tão logo não se discute o dever do réu em prestar ao autor o tratamento e acompanhamento multidisciplinar indicado por profissional médico habilitado e especializado para fornecer diagnóstico e parecer adequado a condição particular do autor. Impõe ao SASSEPE a realização do tratamento multidisciplinar indicado pelo profissional de saúde que acompanha o autor, conforme especificado no laudo médico, em consonância com a Lei nº 12.764/2012, art. 2º, inciso III. Cabe ao Poder Judiciário, uma vez provocado, o dever de compelir o plano de saúde cumprir com seu dever contratual, determinando-lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os idênticos.

Ademais, a alegação do réu no sentido de que não restou comprovada a eficácia exclusiva do tratamento indicado não merece prosperar. Notório é que o profissional médico que assiste o paciente e realizou todos os trâmites para elaborar diagnóstico e elencar as medidas necessárias para o melhor desenvolvimento do paciente é quem possui as melhores condições técnicas de aferir e prescrever o tratamento mais adequado para a hipótese. Cabe exclusivamente ao médico assistente definir s meios mais eficazes para cuidado da criança, não sendo legítimo ao tende gestor do sistema de saúde contestar essa prescrição com base em critérios administrativos ou genéricos. Não obstante, o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade alegando limitações orçamentárias, ausência de previsão contratual ou rigidez nos

regulamentos internos. A legislação protege, com prioridade absoluta, os direitos das pessoas com deficiência, e a efetivação desses direitos não pode ser condicionada ao cumprimento de trâmites burocráticos que, na prática, inviabilizem o acesso aos tratamentos. Quando os meios próprios da administração pública se mostram insuficientes, é dever do Estado viabilizar o atendimento por instituições particulares, arcando com os custos necessários. Salienta-se, ainda, que a recusa ou mero atraso no fornecimento do tratamento acarreta frustação de um direito essencial que compromete o desenvolvimento pessoal em todas as suas vertentes, resultado em dano material presumido.

> ***"[...] A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e a Tese 1.0 do IAC nº 0018952-81.2019.8.17.9000 deste Tribunal estabelecem a obrigatoriedade de cobertura de métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para o tratamento de TEA, inclusive em ambiente escolar. 3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial ao desenvolvimento do menor portador de TEA configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e atingindo direitos da personalidade. 4. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem implicar em enriquecimento sem causa, estando o valor de R$ 5.000,00 adequados à espécie [...]" (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, Apelação Cível nº 7859051202381720001, publicado em 18 de setembro de 2024).***

> ***"[...] Não restam dúvidas quanto ao estado de saúde da criança e de seu direito ao tratamento pleiteado, visto que não tem condições financeiras para arcar com os custos. 7 - A Lei nº 12.764 /2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112 , de 11 de dezembro de 1990. O portador de autismo tem direito ao tratamento especializado, o que engloba, inclusive, instituições particulares, haja vista que o Estado não tratou de se adequar às exigências da sociedade política. 8 - Em que pese a defesa do Ente Estatal afirmar, peremptoriamente, que os métodos indicados pelo médico assistente são, na realidade, métodos educacionais,***

verifico, na verdade, que tal afirmação possui uma visão antagônica daquela indicada pelo médico que acompanha o menor para o tratamento de sua enfermidade. 9 - Cabe somente ao médico identificar a doença e encontrar o melhor meio para um tratamento eficaz. Assim, sendo a saúde direito de todos e dever do Poder Público, não se poderia permitir que um cidadão não recebesse o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, pois não se pode perder de vista que eles representam instrumentos e não um fim em si mesmo, havendo de ceder sempre que obstarem a promoção da dignidade humana. 10 - A separação dos poderes não obsta à prestação jurisdicional, haja vista que, na condição de gestor do sistema de saúde, não pode o ente público eximir-se de sua obrigação e ainda postular suprimir do cidadão a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, mais acentuadamente quando é o próprio Poder Executivo quem ocasiona a suposta lesão a direito do jurisdicionado. 11 - A Constituição da Republica erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23 , II , da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. 12 - Qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor [...]" (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, Agravo de Instrumento nº 137704120248179000, publicado em 16 de setembro de 2024).

Dessa forma, diante do conjunto probatório dos autos, mostra-se legítimo e necessário o custeio, pelo réu, do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, conforme especificado no relatório médico que instrui a petição inicial. A recusa em autorizar a realização do tratamento em clínica especializada, capaz de fornecer todas as terapias prescritas de forma integrada e continuada não encontra amparo jurídico, tampouco

se sustenta diante do dever estatal de proteção prioritária à criança e à pessoa portadora de deficiência. Resta comprovada a inadequação da rede credenciada ao SASSEPE para atender à totalidade das terapias recomendadas, o que autoriza, excepcionalmente, a utilização de estabelecimento não credenciado, devendo o pagamento ser efetuado diretamente à prestadora. O cumprimento da prescrição médica, inclusive quanto ao local e à metodologia indicados, é condição essencial para a efetividade do tratamento e para garantir à criança a chance concreta de desenvolvimento.

Assim, estando presentes os requisitos legais e fáticos, impõe-se o acolhimento do pedido inicial, determinando-se ao réu o custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado ao autor, a ser realizado em clínica particular capacitada, nos moldes definitos pela prescrição médica e mediante comprovação das despesas. Por fim, resta analisar o *quantum* indenizatório pelo dano material presumido suportado pelo autor.

Os danos morais se qualificam como violação aos direitos da personalidade, que são a dimensão privada dos direitos fundamentais (art. 11 e seguintes do CC) e estão ínsitos à dignidade da pessoa humana (art. 1 *º, III, da CF/1988)*. Geram como consequência dor, aflição, angústia e sofrimento que atingem desarrazoadamente a esfera de tranquilidade do indivíduo. Por conseguinte, a ausência de uma tarifação pré-fixada e a natureza subjetiva exigem do (a) magistrado (a) uma análise cuidadosa e criteriosa de cada caso concreto, buscando sempre conciliar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A razoabilidade, nesse contexto, impõe ao julgador a obrigação de adotar uma solução que seja justa e equitativa, considerando as peculiaridades do caso e as circunstâncias que envolvem a lesão. A proporcionalidade, por sua vez, exige que o valor da indenização seja compatível com a gravidade da lesão, de modo a evitar tanto a subcompensação como a enriquecimento sem causa.

Junto a esses dois parâmetros, como critério essencial pode-se considerar a intensidade do sofrimento psicológico sofrido, alinhado aos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça deste ente federado. No caso em concreto, fica evidente a

conturbação do estado rotineiro da autora pela situação que se instalou sobre sua vida em decorrência das ações da ré, não há, ora pois, um ataque direto a sua honra, conduta ou reputação.

Com base nisso, apesar de não poder estabelecer paralelo com o sofrimento da autora, vejo como razoável, proporcional, alinhado a precedentes judiciais e considerando o que a mim fora trazido, a fixação do numerário de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE A AÇÃO,** nos seguintes termos:

Determinar ao réu o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito a **HEITOR DA COSTA BARBOSA** em clínica particular não credenciada e apta a prestar, de forma integrada e continuada os serviços recomendados pelo profissional médico, mediante a apresentação de comprovante de despesas. O pagamento deverá ser realizado diretamente a prestadora dos serviços;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença pelo IPCA-IBGE e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024 , a partir de 30 de agosto de 2024, dever-se-á observar juros de mora de acordo com a taxa Selic, observando-se o disposto no artigo 406, § 1º, do Código Civil no período de incidência simultânea de juros e correção monetária;

Condenar o réu ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ingressado com pedido de cumprimento de sentença, evolua-se a classe processual.

Orobó/PE, datada e assinada eletronicamente.

MARIANA FLORES MATOS PAULA

Juíza Substituta, em Exercício Cumulativo

Assinado eletronicamente por: MARIANA FLORES MATOS PAULA
06/05/2025 21:29:04
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 202835504

25050621290456300000197591839

IMPRIMIR GERAR PDF